

경 고 사 항

1. 제 목 : 국유재산 관리 부적정

2. 관계기관 : BB◎◎◇◇원

3. 내 용 : BB◎◎◇◇원은 ▽▽▽▽처와의 위·수탁 협약에 따라 ◇◇원의 토지, 건물, 수목 및 기타 시설물 등 ◎◎기금 소유재산의 관리와 시설보호대상 국가유공자 및 유·가족 등 입소자의 장기요양보호 등의 사업을 시행하고 있습니다.

가. 국유재산 폐기 처리 시 기준 미준수

「물품관리법」 제35조(불용의 결정 등)에 따르면 물품을 불용 처분 하고자 할 때에는 먼저 동 물품의 불용을 결정하여야 하고, 불용의 결정을 한 물품이 매각하기에 부적당하거나 매각하면 국가에 불리하다고 인정될 경우 또는 매각할 수 없는 경우에는 폐기하도록 규정하고 있습니다.

또한 「동법 시행령」 제39조(불용결정의 기준 등)에 따르면 법 제35조에 따라 그 소관 물품에 대하여 불용의 결정을 하거나 폐기처분을 할 때에는 기획재정부령으로 정하는 기준에 따르도록 규정하고 있습니다.

따라서 BB◎◎◇◇원에서는 국유재산을 불용 또는 폐기할 경우에는 ▽▽▽▽처 승인절차 및 기획재정부령으로 정하는 기준에 따라 처리하여야 합니다.

그런데 BB◎◎◇◇원의 국유재산 불용처리 현황을 확인한 결과, ▽▽▽▽처 불용결정 승인 없이 2018.10.25. 「◇◇원 고철 및 폐기물 처리」 내부결재에 따라 국유재산을 폐기 처리하였습니다.

나. 국유재산 관리 소홀

「◎◎◇◇원 관리운영 위·수탁 협의서」 제3조(재산관리)에 따르면 “공단은 수탁재산을 관리·운영함에 있어 선량한 관리자로서의 주의·의무를 다하여야 한다.”라고 명시되어 있습니다.

또한 보건복지부의 「2019 사회복지시설 관리안내」 V. 사회복지법인 및 사

회복지시설 재무·회계규칙 5.물품에 따르면, 물품관리자와 물품출납원은 선량한 관리자의 주의의무로 물품을 관리하여야 하고, 사용 불가능 또는 수리하여 재사용이 불가능한 물품은 불용 결정하도록 되어 있습니다.

따라서 BB○○◇◇원은 국유재산이 훼손되지 않도록 관리하고, 파손되거나 훼손, 망실되는 수량을 정확하게 파악하여 사용이 불가능한 물품은 불용·폐기 처리하는 등 국유재산 관리 업무에 만전을 기하여야 합니다.

그런데 BB○○◇◇원의 국유재산 관리 현황을 확인한 결과, [붙임]과 같이 내용연수가 경과하거나 사용·수리가 불가능한 안마의자 등의 물품을 ☆☆동 2층 창고에 방치하고, 2018.10.24. 및 2019.4.19.에 불용물품 승인 요청을 하면서도 동 물품에 대한 불용처리를 검토하지 않는 등 국유재산 관리를 소홀히 하고 있었습니다.

4. 관계기관 의견

BB○○◇◇원은 감사결과를 그대로 수용하였으며, 국유재산의 불용처리 검토 및 처리 등 관리에 철저를 기하겠다고 하였습니다.

5. 조치할 사항

○ BB○○◇◇원장은

- “가”항과 관련하여, 국유재산을 불용할 경우에는 ▽▽▽▽처 승인절차 및 기획재정부령으로 정하는 기준을 준수하시기 바라며,(통보)
- “나”항과 관련하여, 내용연수가 경과하거나 사용 및 수리가 불가능한 물품에 대해서는 조속히 불용처리 요청 및 처분하는 등 국유재산 관리를 철저히 하시기 바랍니다.(통보)

○ □□이사는

- 앞으로 동일사례가 발생하지 않도록 관련자에게 「경고」 조치하시기 바랍니다.(경고)

[붙임] 생략